

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3622/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วัน อนันต์ สะหะ รัฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 173

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2511 มาตรา 19

จำเลยถูกฟ้องข้อหาจัดหางานโดยเรียกและรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 สองคดี เมื่อระยะเวลาเกิดเหตุในอีกคดีหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาเกิดเหตุในคดีนี้ ทั้งไม่มีการหยุดดำเนินกิจการในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุตามฟ้องทั้งสองคดี แสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะดำเนินการในการจัดหางานคราวเดียวกัน จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แม้อีกคดีหนึ่งศาลชั้นต้นจะพิพากษาก่อนคดีนี้ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ก็ตาม เมื่อปรากฏว่าศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเป็นฟ้องซ้อนกับคดีนี้เสียแล้ว การกระทำความผิดในข้อหานี้จึงถือไม่ได้ว่าได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้อง โจทก์ฟ้องคดีนี้ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ.

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2525 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยทั้งสามร่วมกันประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนงานไปทำงานยังต่างประเทศโดยเรียกและรับเงินค่าบริการจากนายจรรยา กับพวกโดยมิได้รับอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนตามกฎหมายและตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ตั้งสำนักงานเพื่อประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศตะวันออกกลางโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางไปมาสมัครงานกับจำเลยทั้งสามทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องส่งมอบเงินค่าใช้จ่าย เงินค่าจัดหางาน และค่าเดินทางให้แก่จำเลยทั้งสามไว้ล่วงหน้า ความจริงจำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีความสามารถและไม่ตั้งใจจะส่งประชาชนไปทำงานในประเทศตะวันออกกลางและโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้นายจรรยา เดชา กับพวกและผู้มีชื่ออื่นอีกเป็นจำนวนมากหลงเชื่อและมอบเงินให้จำเลยทั้งสามรวมเป็นเงิน 116,400 บาทขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 343, 83, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2511 มาตรา 7, 27 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 2 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงิน 116,400 บาทแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยทั้งสามต่อจากโจทก์ในคดีอาญามาตราเลขดำที่ 2398/2526 หมายเลขแดงที่ 15403/2526 กับคดีอาญามาตราเลขดำที่ 3195/2526 หมายเลขแดงที่ 15834/2526 ของศาลชั้นต้นด้วยเพราะเป็นบุคคลคนเดียว

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ลงโทษต่อจริง ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 หลบหนีศาลชั้นต้นสั่งจำคุก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341, 343, 83, 91 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2511

มาตรา 7, 27 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 2 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 จำคุก 5 ปี ลงโทษตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 27 จำคุก 1 เดือน รวมเป็นจำคุก จำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี 1 เดือน นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญามาตราเลข แดงที่ 15403/2526 และหมายเลขแดงที่ 15834/2526 ของศาลชั้นต้นกับให้จำเลยที่ 1 คืนเงิน 116,400 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ส่วนความผิดฐานจัดหางานโดยเรียกและรับค่าบริการโดยไม่ ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนั้น ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุคดีนี้ เป็นที่เห็นได้ ว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้จัดหางานแล้วก็สามารถดำเนินการในการจัดหางานได้ตาม เวลาที่กำหนด มิใช่ว่าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะจัดหางานได้เพียงครั้งคราวเดียว จาก หลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวในปัญหาที่ว่า จะมีการกระทำผิดฐานจัดหางานโดย มิได้รับอนุญาตหลายกรรมต่างกันหรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่าการจัดหางานนั้นได้ กระทำต่อเนื่องเป็นคราวเดียวกันหรือไม่ มิใช่พิจารณาว่าเป็นการจัดหางานให้แต่ละ คนหรือแต่ละช่วงระยะเวลาตามแต่จะกำหนดเป็นสำคัญข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน คดีนี้กับคดีอาญามาตราเลขแดงที่ 15403/2526 ของศาลชั้นต้นได้ความว่า จำเลยทั้ง สามได้ตั้งสำนักงานในชื่อของจำเลยที่ 3 ดำเนินการจัดหางานให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อระยะเวลาเกิดเหตุคดีหมายเลขแดงที่ 15403/2526 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระยะ ระยะเวลาเกิดเหตุคดีนี้ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการหยุดดำเนินการในช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ

ตามฟ้องทั้งสองคดีทำให้เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 กับพวกมีเจตนาที่จะดำเนินการในการ
จัดหางานคราวเดียวกัน การกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ทั้งสองคดีในความผิด
ฐานนี้ จึงเป็นความผิดกรรมเดียวแต่โดยเหตุที่คดีอาญาหมายเลขแดงที่
15403/2526 ของศาลชั้นต้นในความผิดฐานดังกล่าวนั้นได้ปรากฏต่อมาว่าศาลฎีกา
พิพากษายกฟ้องเนื่องจากเป็นฟ้องซ้อนกับคดีนี้ ดังนั้นแม้คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นจะ
พิพากษาก่อนคดีนี้ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ก็ตามเมื่อศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องเสีย
แล้วการกระทำความผิดในข้อหานี้จึงถือไม่ได้ว่าได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดใน
ความผิดที่ได้ฟ้อง จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกในความผิด
ฐานจัดหางานโดยเรียกและรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นคดี
นี้ได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟัง
ไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ